

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 2	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 설치조건부 구매의 계약상대자 자격 확인 및 성능시험 관리 미흡

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 △부(②),

□처 ■부(①), ◆부(②, ③), ▽부(③),

제●발전소 ◆부(②)

내 용

1. 업무 개요

관련 직원은 ☆본부 제●발전소 ◆부에서 근무하면서 터빈 기계분야(복수계통 설비 등) 정비업무를 담당하였다.

그리고, ☆본부 △부는 본부 재난총괄 업무, 산업안전보건 업무 등을 담당하고, □처 ◆부는 발전소 운전용 정보/통신설비 유지보수 및 과학화보안설비 신증설 및 유지보수 업무 등을 담당하며, ▽부는 발전소 핵심올타리 내부 기전분야 단순 영선 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

[설치 및 성능시험조건부 물품구매의 입찰참가자격 관련 규정]

기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행) 및 사규 「물자관리규정」 제14조(공사용 물자 발주기준)에 따르면, 물품·용역·공사는 분리발주가 원칙이며, 그럼에도 불구하고 물품, 용역, 공사 중 2개 이상 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업계획 단계부터 분할 발주 여부를 검토하고, 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어서 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등 공사 관련 법령을 준수⁵⁾ 하도록 되어 있다.

한편, ☐처는 전사 알림 공문을 통해 물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구 시 관련 법령(「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등) 및 규정을 준수할 것을 공지하고 있고, 이에 따라 사업소 계약부서는 소요물자 청구부서로 설치조건부 구매 건의 ‘설치비 관련 입찰참가자격’을 검토 요청하여 계약 시 입찰참가자격 및 제출서류 조건에 반영하고 있다.

특히, ○○협회에서 정하는 바로는 ‘물품구매’와 ‘전기 공사(설치공사)’는 원칙적으로 분리 발주하여야 하나 불가피하게 ‘설치 및 시험성능 조건부’로 발주 시 입찰참가자격에 ‘전기공사업’을 포함해 줄 것을 지속적으로 요청하고 있으므로 관련 업무를 할 때 각별히 유념하여야 한다.

따라서, 설치 및 성능시험 조건부 구매계약의 경우, 구매와 설치공사 또는 시험용역 등은 분리하여 발주하거나 입찰공고 또는 계약 시 입찰참가자격에 공사업 면허 소지자로 제한하는 것이 타당하다.

5) 「건설산업기본법」 제41조(건설공사 시공자의 제한), 「전기공사업법」 제3조(전기공사의 제한 등), 「정보통신공사업법」 제3조(공사의 제한)에 따라 해당 공사는 사업자 또는 공사업자가 시공하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 공사 등은 제외한다.

[조달청 설치조건부 물품구매 건 설치 및 시험성적서 관련 규정]

우리 회사의 조달청 구매물품은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 구매를 하고 있는데 법률 제13조(감독), 제14조(검사), 제15조(대가의 지급)에 따르면, “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하고, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 또한, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하고, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 게다가, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가(代價)를 지급하여야 한다.”고 규정하고 있다.

그리고, 우리 회사 사규 「물자관리규정」 제7조(물자관리 업무 전산화)에 따르면, “물자관리 업무는 드림스에서 처리한다. 다만, 드림스에서 처리할 수 없는 업무는 총무규정에서 정한 문서에 의하여 처리하고 그 결과를 드림스에 입력하여야 한다”라고 규정하고 있다.

또한, 지침 「물자관리지침」 제6조(규격서)에 따르면, “규격서에는 경쟁이 가능하도록 작성함을 원칙으로 하고, 검사항목과 성능시험 요건, 방법, 합격기준 및 요구되는 증빙서류 등을 명시하여 입찰공고 시 공개할 수 있다”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

☆본부의 설치조건부 구매 내역을 점검한 결과, 미흡 사항이 총 *건 확인되었고, 각각의 계약 건에 대한 문제점은 다음과 같다.

① 설치조건부 물품구매 시 계약자 자격 관리 부적정

‘☆●발 ****관 =품목 구매’의 경우 기계설치 면허가 필요한 설치 작업이지만, 입찰공고 시 입찰자 참가자격에 설치면허조건(기계설치 면허)이 명기되지 아니하여, 무면허업체와 계약이 체결되었다.

‘☆본부 과학화보안설비 축전지 등 -품목 구매’의 구매규격서에는 전기공사업 면허가 필요한 작업 내용이 포함되어 있으나, 입찰공고 시 입찰자 참가자격에는 작업에 필요한 면허(전기공사 면허)가 명기되지 아니하여 무면허업체와 계약을 체결하게 되었다.

하지만, 계약요청부서(◆부)는 축전지 전문업체인 ■■■(주)에서 자재납품과 현장 설치를 수행하였다면서 설치 확인서를 제출하였다.

‘☆본부 자동소화장치 =품목 구매’의 경우 소방시설공사업 등록업체만 수행할 수 있는 설치공사가 포함되어 있으나, 무면허업체와 계약을 체결하였다.

해당 물품은 소방설비 중 자진설비로서 소방시설법에 따라 설치할 의무는 없으나 계약요청부서는 소방 법령에 맞게 소방시설공사업 등록업체(■)를 통해 시공하였다는 의견을 제시하였다.

다만, 「소방시설공사업법」 제21조제1항에 따르면 “특정소방대상물의 관계인 또는 발주자는 소방시설공사등을 도급할 때에는 해당 소방시설업자에게 도급하여야 한다”라고 규정하고 있는 점, 소방청 소방시설법령 질의회신집에 따르면

자진설비는 “소방시설법에 따라 설치할 의무는 없으나 특정소방대상물의 관계인이 소방 법령에 맞게 적합하게 설치되기를 원하는 시설”로 규정하고 있는 점, 해당 설계서에 설치비를 별도 산출하고 있는 점 등을 고려해 볼 때 (소방설비) 자진설비라고 하더라도 소방 법령을 준수할 수 있도록 소방시설공사업 등록업체가 설치하는 것이 타당하다.

따라서 향후 설치공사 및 성능시험이 필요한 물품구매 건은 구매와 설치 공사는 분리발주를 원칙으로 하고, 그럼에도 불구하고 물품구매와 설치공사를 동시에 발주할 경우에는 설치에 대한 유자격사항을 입찰공고 시 명기함으로써 공사 유자격업체와 계약을 체결할 수 있도록 하고, 필요시 공동수급 방식 등으로 유자격업체가 입찰에 참여할 수 있도록 조치하는 것이 타당하다.

② 조달청 설치조건부 물품구매 건의 시험성적서 관리 미흡

조달청 설치조건부 물품구매 *건은 물품의 인수검사 서류는 첨부되어 있지만 구매물품의 설치 또는 성능시험 기록지를 계약자로부터 제출받지 않거나 드림스(DREAMS)에 등록하여 관리를 하지 않았다.

따라서 조달청 설치조건부 물품구매 건은 대가 지급시 설치 또는 성능시험 확인서를 제출받아 설치 또는 기능 검사 후 대가를 지급할 수 있도록 조치할 필요가 있다.

조치할 사항 ☆본부장은

- ① 물품구매를 설치조건부로 진행하면서 계약상대자의 설치 자격요건 검토 업무를 미흡하게 한 결과 무면허 업체가 시공하는 결과를 초래한 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시고,(주의 1)
- ② 물품·용역·공사의 분리발주가 원칙임에도 설치공사 또는 성능시험 조건부 구매와 같이 물품·용역·공사 중 2개 이상 혼재된 계약(소방설비 중 자진설비의 설치 조건부 구매 포함)을 발주할 경우, 설치 공사에 대한 계약자 자격 사항을 소홀히 함으로써 입찰공고 시 입찰자 참가자격에 설치면허조건이 누락되거나 무면허업체와 계약되는 일이 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
- ③ 조달청 설치조건부 물품구매 건은 대가 지급시 설치 또는 성능시험 확인서를 제출받아 물품의 설치 또는 기능 검사 후 대가를 지급할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)